

1501173-36.2020.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2627/20/922 - 05º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON MESSIAS FERNANDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Vistos.

Trata-se de ação penal onde o réu Jeferson Messias Fernandes foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13417-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501173-36.2020.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501173-36.2020.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2627/20/922 - 05º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON MESSIAS FERNANDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Vistos.

Trata-se de ação penal onde o réu Jeferson Messias Fernandes foi condenado como

incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de reclusão de 05 anos, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, diária mínima, sem qualquer substituição da pena.

A sentença de primeiro grau foi confirmada pelo v. acórdão de fls. 364/384, transitado em julgado para as partes (fls. 389).

No entanto, sobreveio aos autos, decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos de Habeas Corpus nº 753090-SP, concedendo a ordem para reconhecer o direito do paciente à consideração, na dosimetria da pena, da aplicação da causa de diminuição de pena do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, que deverá ser adequadamente modulada pelo julgador em fração a ser motivadamente fixada, nos termos da fundamentação, analisando também, com a devida motivação, a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada (fls. 429/437).

Assim, passo a cumprir a determinação supra:

"O réu não possui antecedentes criminais, de forma que sua pena-base deve ser aplicada no mínimo legal: reclusão de 05 anos e 500 dias-multa.

A causa de diminuição referida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, em que pese entendimento contrário desta Magistrada, foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos de Habeas Corpus nº 753090-SP, de forma que a pena deverá ser reduzida em seu grau máximo: reclusão de 01 ano e 08 meses e 166 dias-multa.

Não há mais atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas.

Diante da jurisprudência que vem se fixando nos Tribunais Superiores, o regime inicial de pena cominada ao delito de tráfico de entorpecente privilegiado deve ser o aberto, diante da primariedade do réu.

Pena final: reclusão de 01 ano e 08 meses, e regime inicial aberto, e 166 dias-multa, diária mínima.

Tendo em vista as novas orientações jurisprudenciais, como o réu é primário e o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário mínimo."

Diante da nova dosimetria da pena e do regime fixado, expeça-se o competente alvará de soltura clausulado.

Comunique-se a Vara das Execuções Penais.

Proceda a serventia a retificação da certidão de fls. 411/412 e encaminhe para o processo de execução de pena de multa (fls. 418).

Intime-se.

Piracicaba, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA